

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 582/2530

ธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายสุทัศน์ จงสงวนดี กับพวก

จำเลย

นายสรวิทย์ จงสงวนดี จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า รับเป็นฎีกาเฉพาะฎีกาข้อกฎหมายที่ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ นอกนั้นเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ต้องห้ามฎีกา

จำเลยที่ 2 เห็นว่า คดีนี้ปรากฏตามบัญชีกระแสรายวันเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2526 มียอดเงินต้น 62,425.38 บาท ถือว่าทุนทรัพย์เกินกว่า 50,000 บาท แม้ศาลอุทธรณ์จะพิพากษายืนก็ไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248โปรดสั่งให้รับฎีกาข้อเท็จจริงของจำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 104)

ก่อนจำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การ โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 49,526.71 บาทพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2525 จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 และดอกเบี้ยธรรมดาอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 49,526.71 บาท ซึ่งรวมดอกเบี้ยทบต้นเข้าด้วยแล้ว นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2526จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ดอกเบี้ยทบต้นนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 และดอกเบี้ยธรรมดา นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ ที่ให้จำเลยที่ 2 ชำระให้โจทก์ให้คิดในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 95)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98)

คำสั่ง

คดีนี้ ทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องในศาลชั้นต้นมีจำนวนเกินกว่าห้าหมื่นบาท จำเลยที่ 2 จึงมีสิทธิที่จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ในปัญหาข้อเท็จจริงไว้ดำเนินการต่อไป

คดีนี้ ทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องในศาลชั้นต้นมีจำนวนเกินกว่าห้าหมื่นบาท จำเลยที่ 2 จึงมีสิทธิที่จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ในปัญหาข้อเท็จจริงไว้ดำเนินการต่อไป

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ